

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

사업재편계획실시지침

◇ 제 · 개정 이유

공급망 안정 위협 해소를 위해 공급망 안정과 관련된 사업재편 지원 근거를 마련하고, 신산업 진출·탄소중립 활동·디지털 전환 지원 유형을 미래 사업재편으로 구분하는 등의 내용으로 「기업 활력 제고를 위한 특별법」이 개정(법률 제20032호, 2024. 1. 16. 공포, 7. 17. 시행)됨에 따라, 개정 법률에 맞게 조항 정비 등 구체화하는 한편, 과잉공급 업종에 대한 선제적 대응을 위해 과잉공급 판정 기준기간을 조정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 사업구조의 변경 요건으로 시설·장비의 감축 또는 폐쇄를 추가
(안 제2조)

나. 과잉공급 업종의 판단기준으로 최근 20분기와 4분기를 비교하는 기준을 추가(안 제4조)

다. 「조세특례제한법 시행령」상 국가전략기술 해당여부 등 미래 사업재편 판정에 필요한 검토사항을 보강
(안 제4조의2, 제5조의2 제2항부터 제5항)

라 공급망 안정 사업재편 관련 품목 확인요청 절차를 마련
(안 제5조)